

राजनीतिक_दल_सम्बन्धी_ऐन_२०७३

English title: Political Parties Act, 2017

राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ । प्रमाणीकरण तथा प्रकाशित मिति । २०७३ । १२ । २७ । संशोधन गर्ने ऐन । १. राजनीतिक दल सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७४ २०७४ । ०२ । २९ । २. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ २०७५ । ११ । १९ । ३. केही अध्यादेश खारेज गरी नेपाल ऐनको साविकको व्यवस्था जगाउन बनेको अध्यादेशलाई प्रतस्थापन गर्ने ऐन, २०७७ २०७७ । ०३ । १५ । प्रस्तावना: राजनीतिक दलको गठन, दर्ता तथा सञ्चालन सम्बन्धी प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्न र राजनीतिक दलको काम कारबाही तथा आर्थिक व्यवस्थापनलाई पारदर्शी र जम्मेवार बनाउनका लागि राजनीतिक दल सम्बन्धी प्रचलित कानूनी व्यवस्थालाई समयानुकूल संशोधन र एकीकरण गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । नेपालको संविधानको धारा २६९ को उपधारा (१) बमोजिमको व्यवस्थापिका-संसदले यो ऐन बनाएको छ । परिच्छेद-१ । संक्षेपित नाम र प्रारम्भ । १. संक्षेपित नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम "राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३" रहेको छ । (२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा, - । (क) "आयोग" भन्नाले संविधानको धारा २४४ बमोजिमको निर्वाचन आयोग सम्झनु पर्छ । (ख) "केन्द्रीय समिति" भन्नाले दलको विधान बमोजिम गठन हुने दलको केन्द्रीय कार्यकारणी समिति सम्झनु पर्छ र सो शब्दले जुनसुकै नामकरण गरिएको भए तापनि दलको तर्फबाट नरिणय गर्न सक्ने अख्तियारी पाएको केन्द्रीय निकाय वा केन्द्रीय तदर्थ समितिलाई समेत जनाउँछ । (ग) "कोष" भन्नाले दफा ३७ बमोजिमको दलको कोष सम्झनु पर्छ । (घ) "तोकिएको" वा "तोकिए बमोजिम" भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ । (ङ) "दल" भन्नाले दफा ३ बमोजिम गठन भएको राजनीतिक दल सम्झनु पर्छ । (च) "दल दर्ता कतिब" भन्नाले दफा ५० बमोजिमको दल दर्ता कतिब सम्झनु पर्छ । (छ) "निर्वाचन" भन्नाले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सङ्घीय संसद वा प्रदेश सभाका सदस्य, स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको निर्वाचन सम्झनु पर्छ र सो शब्दले उपनिर्वाचनलाई समेत जनाउँछ । (ज) "पदाधिकारी" भन्नाले विधान बमोजिम केन्द्रीय समितिको पदाधिकारी भनी तोकेको दलको पदाधिकारी सम्झनु पर्छ र सो शब्दले दलको प्रमुख पदाधिकारीलाई समेत जनाउँछ । (झ) "प्रतिनिधि सभा" भन्नाले संविधानको धारा ८४ बमोजिम गठन हुने प्रतिनिधि सभा सम्झनु पर्छ । (ञ) "प्रदेश सभा" भन्नाले संविधानको धारा १७६ बमोजिम गठन हुने प्रदेश सभा सम्झनु पर्छ । (ट) "प्रदेश समिति" भन्नाले विधान बमोजिम गठित प्रदेश स्तरको उच्चतम कार्यकारणी समिति सम्झनु पर्छ । (ठ) "प्रमुख पदाधिकारी" भन्नाले विधानमा प्रमुख पदाधिकारी भनी तोकिएको पदाधिकारी सम्झनु पर्छ । (ड) "राष्ट्रिय सभा" भन्नाले संविधानको धारा ८६ बमोजिमको राष्ट्रिय सभा सम्झनु पर्छ । (ढ) "विधान" भन्नाले दलको विधान सम्झनु पर्छ । (ण) "सङ्घीय संसद" भन्नाले संविधानको धारा ८३ बमोजिम गठन हुने सङ्घीय संसद सम्झनु पर्छ । (त) "सचेतक" भन्नाले सम्बन्धित संसदीय दलले सचेतकको काम गर्न तोकेको सदस्य सम्झनु पर्छ र सो शब्दले मुख्य सचेतक वा प्रमुख सचेतकलाई समेत जनाउँछ । (थ) "सदस्य" भन्नाले दलको सदस्य सम्झनु पर्छ । (द) "संविधान" भन्नाले नेपालको संविधान सम्झनु पर्छ । परिच्छेद-२ । राजनीतिक दलको गठन, दर्ता तथा सञ्चालन ।

३. दल गठन गर्न सकिने: (१) समान राजनीतिक विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रममा प्रतिबद्ध व्यक्तिहरुले संविधान र यस ऐनको अधीनमा रही आफ्ना राजनीतिक काम कारबाही सञ्चालन गर्न राजनीतिक दल गठन गर्न सक्नेछन् । (२) उपदफा (१) बमोजिम दल गठन गर्दा दलको घोषणापत्र तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ । (३) यस दफा बमोजिम गठन भएको दलले आफ्नो उद्देश्य तथा कार्यक्रमप्रति जनसाधारणको समर्थन र सहयोग प्राप्त गर्नका लागि तयसकको प्रचार प्रसार गर्न वा गराउन सक्नेछ । ४. दल दर्ता हुनु पर्ने: (१) दफा ३ बमोजिम गठन भएको दल आयोगमा दर्ता हुनुपर्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रचलित कानून बमोजिम आयोगमा दर्ता भई यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत दर्ता कायम रहेको दल दर्ता हुनु पर्ने छैन र त्यस्तो दल यसै ऐन बमोजिम दर्ता भएको मानिनेछ । (३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो ऐन प्रारम्भ हुँदाको बखत दर्ता कायम रहेको दलले यो ऐन प्रारम्भ भएको एक वर्षभित्र दफा ५ को उपदफा (१) को खण्ड (क), (ख), (ग), (च) र (छ) बमोजिमका विवरण तथा कागजात आयोगमा पेश गर्नुपर्नेछ । (४) यस ऐन बमोजिम दर्ता भएको दलले यस ऐन बमोजिमको अधिकारको प्रयोग गर्न र सुविधा प्राप्त गर्न सक्नेछ । (५) आयोगले यस ऐन बमोजिम दल दर्ता भएको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नेछ । ५. दल दर्ता सम्बन्धी व्यवस्था: (१) दफा ४ बमोजिम दल दर्ता हुनका लागि दलको प्रमुख पदाधिकारीले केन्द्रीय समितिको नरिणयसहित देहायको विवरण तथा कागजात संलग्न गरी तोकिए बमोजिमको ढाँचामा आयोगसमक्ष नविदन दिनुपर्नेछ:- । (क) दलको विधान, । (ख) घोषणापत्र, । (ग) झण्डा, चिन्हको नमूना, । (घ) कम्तीमा पाँचसय जना नेपाली मतदाताले दलको सदस्यता प्राप्त गर्न गरेको प्रतिबद्धता पत्र र नजिहरुको नागरिकता वा मतदाता परिचय पत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि सहितको हस्ताक्षर, । (ङ) खण्ड (घ) बमोजिम प्रतिबद्धता जनाउने व्यक्तिले अर्को दलको सदस्य नभएको भनी गरेको उद्घोषण पत्र, । (च) कम्तीमा एक्काइस सदस्य केन्द्रीय समितिको व्यवस्था, र । (छ) आयोगले आवश्यक ठानेका अन्य विवरण तथा कागजात । (२) उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त भएको नविदन उपर आयोगले आवश्यक जाँचबुझ गर्नेछ । (३)

उपदफा (२) को प्रयोजनको लागि आयोगले प्रस्तावति दलको प्रमुख पदाधिकारी वा केन्द्रीय समितिको सदस्यसँग छलफल गर्न, थप कुनै विवरण वा आवश्यक कागजात माग गर्न वा नजिहुरो हस्ताक्षर तोकेको ढाँचामा सनाखत गराउन सक्नेछ । (४) उपदफा (२) बमोजमि भएको जाँचबुझबाट प्रस्तावति दल संविधान र यस ऐन बमोजमि दर्ता हुन सक्ने देखिएमा आयोगले उपदफा (१) बमोजमि नविदन परेको पैतालीस दिनभित्र त्यस्तो दल दर्ता गरी दल दर्ता प्रमाणपत्र र दर्ता हुन नसक्ने भए त्यसको कारण खुलाई नविदकलाई जानकारी दनुपर्नेछ । (५) उपदफा (४) बमोजमि दल दर्ता गर्दा तोकिए बमोजमिको विवरणसहित दल दर्ता कतिबमा अभिलेख गर्नुपर्नेछ ।

६. दल दर्ता हुन नसक्ने: (१) दफा ५ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको कुनै अवस्थामा दल दर्ता हुन सक्ने छैन :- । (क) दलले संविधानको धारा २६९ को उपधारा (४) बमोजमिको शर्त पुरा नगरेको भएमा, । (ख) दलको नाम, उद्देश्य, चनिह, झण्डा, विधान, नियमावली तथा काम, कारबाही संविधानको धारा २६९ को उपधारा (५), धारा २७० को उपधारा (२) तथा यस ऐन प्रतिकूल हुने भएमा, । (ग) दलको सदस्यता प्राप्त गर्न नेपालका नागरिकलाई धर्म, जात, जाति, सम्प्रदाय, भाषा वा लङ्गिको आधारमा बन्देज लगाइएको, वञ्चति गरिएको वा विभेद गरिएको देखिएमा, । (घ) दलको विधानमा दफा ८ को उपधारा (२) बमोजमि उल्लेख हुनुपर्ने कुरा उल्लेख नभएमा, । (ङ) दलको नाम वा चनिह आयोगमा दर्ता कायम रहेको दलको नाम वा चनिहसँग मिल्ने भएमा, । (च) दलको नाम, उद्देश्य, चनिह वा झण्डा नेपालको धार्मिक वा साम्प्रदायिक एकतालाई खलल पार्ने वा विखण्डित गर्ने प्रकृतिको भएमा वा सार्वजनिक नैतिकता प्रतिकूल हुने भएमा, । (छ) दफा ५ को उपदफा (३) बमोजमि आयोगले माग गरेको विवरण वा कागजात उपलब्ध नगराएमा वा पदाधिकारी वा सदस्यको हस्ताक्षर सनाखत हुन नसकेमा । (२) उपदफा (१) बमोजमिको कुनै कारणबाट दल दर्ता गर्न नसकिने भएमा आयोगले त्यसको कारण खुलाई पन्ध्र दिनभित्र दल दर्ताका लागि सुधारसहितको विवरण आयोगमा पेश गर्न सम्बन्धित नविदकलाई सूचना दिन सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमिको अवधिभित्र त्यस्तो विवरण प्राप्त भएमा र आयोग त्यसमा सन्तुष्ट भएमा आयोगले दफा ५ को उपदफा (४) बमोजमि दल दर्ता गरी । नविदकलाई त्यसको प्रमाणपत्र दिन र दल दर्ता हुन नसक्ने भएमा त्यसको कारण खुलाई नविदकलाई जानकारी दिन । ७. दल स्वशासित सङ्गठित संस्था हुने: (१) यस ऐन बमोजमि दर्ता भएको दल अवच्छिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वशासित सङ्गठित संस्था हुनेछ । (२) दलको आफ्नो काम कारबाहीको नमित्त एउटा छुट्टै छाप हुनेछ । (३) दलले यस ऐनको अधीनमा रही व्यक्तिसरह चल वा अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, भोग गर्न, बेचबखिन गर्न वा अन्य किसिमले व्यवस्थापन गर्न सक्नेछ । (४) दलले आफ्नो नामबाट नालीस, उजुर गर्न र दलउपर पनासोही नामबाट नालीस, उजुर लाग्न सक्नेछ । (५) दलले यस ऐनको अधीनमा रही व्यक्तिसरह करार गर्न र करार बमोजमिको अधिकार प्रयोग गर्न वा दायित्व नरिवाह गर्न सक्नेछ । ८. दलको विधान: (१) दलको कार्य सम्पादन र आन्तरिक काम, कारबाहीलाई व्यवस्थापन गर्न एउटा विधान हुनु पर्नेछ । (२) अनुसूचीमा उल्लिखित विषयहरु विधानमा समावेश भएको हुनु पर्नेछ । (३) दलले संविधान, यो ऐन र विधानको अधीनमा रही दलको कार्य सम्पादन सम्बन्धी कार्यविधिगत विषयहरु निर्धारण गर्न आवश्यक नियमावली बनाउन सक्नेछ । ९. दलको नाम, झण्डा र चनिहको संरक्षण: दफा ४ बमोजमि दर्ता भएको दलको नाम, झण्डा र चनिह अरु कसैले प्रयोग गर्न नपाउने गरी संरक्षण गरिनेछ । १०. दलहरु एकीकरण हुन वा गाभनि सक्ने: (१) दफा ४ बमोजमि दर्ता भएका दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरु एक आपसमा सम्झौता गरी एकीकरण हुन वा गाभनि सक्नेछन् ।

(२) उपदफा (१) बमोजमि एकीकरण हुन वा गाभनि त्यस्तो सम्झौता भएको पैतालीस दिनभित्र एकीकरण हुने वा गाभनि दलले आफ्नो विधान, केन्द्रीय समितिको निर्णय र उपदफा (१) बमोजमिको सम्झौताको प्रतिलिपि संलग्न गरी आयोगमा नविदन दनु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमिको नविदनमा त्यस्ता दलमध्ये कुनै दलको नाममा गाभनि वा नयाँ नाममा एकीकरण हुने कुरा समेत खुलाउनु पर्नेछ । (४) उपदफा (२) बमोजमि परेको नविदन उपर आयोगले आवश्यक जाँचबुझ गर्नेछ र त्यसरी जाँचबुझ गर्दा दलहरु एकीकरण हुने वा गाभनि सम्बन्धमा यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजमि पुरा हुनुपर्ने कार्यविधि र शर्त पुरा भएको देखिएमा नविदन दर्ता भएको पैतालीस दिनभित्र त्यस्तो दल एकीकरण गर्ने वा गाभनि निर्णय गरी त्यसको प्रमाणपत्र दिन । (५) यस ऐन बमोजमि दल एकीकरण हुँदा वा गाभनि त्यस्ता दलको नाम, झण्डा, चनिह, सम्पत्ति वा दायित्व उपदफा (१) बमोजमिको सम्झौतामा उल्लेख भए बमोजमि हुने । (६) उपदफा (५) बमोजमि दल एकीकरण भएको वा गाभिएको बखत दलको सम्पत्ति वा दायित्वको व्यवस्थापन सम्बन्धी कुरा उल्लेख नभएमा त्यस्तो सम्पत्ति वा दायित्वमा एकीकरण भएको वा गाभिएको दलको स्वामित्व रहनेछ । (७) यस दफा बमोजमि दल एकीकरण भएको वा गाभिएकोमा एकीकरण हुनु वा गाभनु अघि त्यस्ता दलले प्रयोग गरेको नाम, झण्डा वा चनिह एकीकरण भएको वा गाभिएको मितिले एक वर्षसम्म कसैले प्रयोग गर्न सक्ने छैन । पहिलो संशोधनद्वारा थप । तर, । (१) यो दफा प्रारम्भ हुनुअघि नाम, झण्डा वा चनिह तोकिए सकेका कुनै दल नरिवाचन मिति घोषणा भएपछि यस दफा बमोजमि एकीकरण भएमा वा गाभिएमा त्यस्तो दलले एकीकरण वा गाभनु अघि साविकको दल कायम रहँदा प्रयोग गरेको कुनै नाम तथा झण्डा र सो दलले प्रयोग गरेका एक वा एकभन्दा बढी चनिह वा मतपत्रमा रहेका चनिहमध्ये आयोगले निर्धारण गरेको अन्य चनिह उपदफा (१) बमोजमि गरेको सम्झौताको अधीनमा रही प्रयोग गर्नुपर्नेछ । (२) त्यस्तो दलले एउटा जिल्लामा एकभन्दा बढी चनिह प्रयोग गर्न सक्ने छैन । स्पष्टीकरण: यस दफाको प्रयोजनको लागि "चनिह" भन्नाले चुनाव चनिह समेत सम्झनु पर्छ । (८) उपदफा (४) बमोजमि दलहरु एकीकरण भएको वा गाभिएको सूचना आयोगले नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरी

त्यसरी एकीकरण भएको वा गाभिएको वविरण दफा ५ को उपदफा (५) बमोजमिको अभिलेखमा अद्यावधिक गर्नेछ । (१) दलको एकीकरण वा गाभनि सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । ११. दलको काम कारबाहीमा रोक लगाउन सकिने: (१) कुनै दलले संवधानको धारा १७ को उपधारा (२) को प्रतबिन्धात्मक वाक्यांश (३) बमोजमि काम, कारबाही गरेमा नेपाल सरकारले त्यस्तो काम कारबाही उपर रोक लगाउन आयोगमा लेखी पठाउनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि लेखी आएमा आयोगले त्यस वषियमा तोकिए बमोजमि छानबनि गरी त्यस्तो काम, कारबाहीमा रोक लगाउनु पर्ने देखिएमा आयोगले नर्णय गरी त्यस्तो काम कारबाही रोकन सम्बन्धति दललाई आदेश दिई त्यसको जानकारी नेपाल सरकारलाई दनिछ ।

(३) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापन उपदफा (१) बमोजमिको काम कारबाही प्रचलति कानून बमोजमि फौजदारी कसूर माननि रहेछ भने त्यस्ता कसूर उपर कानून बमोजमि कारबाही गर्न यस दफाले बाधा पुर्याउने छैन । १२. दलको दर्ता खारेज हुने: (१) कुनै दलले आफ्नो दलको दर्ता खारेज गर्न चाहेमा दर्ता खारेजीको लागिविधिन बमोजमि केन्द्रीय समतिबिट नर्णय गरी आयोग समक्ष नविदन दनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको नविदन प्राप्त भएमा आयोगले तोकिए बमोजमि अध्ययन र जाँचबुझ गरी त्यस्तो दलको दर्ता खारेज गर्नेछ । (३) दलले दफा २१ को खण्ड (क), (ख), (ग), (घ), (ङ), (च), (छ), (ज), (झ), (ञ), (ट) वा (ठ) बमोजमिको काम गरेमा आयोगले त्यस्तो दलको दर्ता खारेज गर्न सक्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजमि दल दर्ता खारेज गर्नु अघि आयोगले त्यस्तो दललाई आफ्नो सफाई पेश गर्ने मनासबि मौका दनु पर्नेछ । (५) उपदफा (४) बमोजमि सफाई पेश नगरेमा वा पेश गरेको सफाई सन्तोषजनक नभएमा आयोगले त्यस्तो दलको दर्ता खारेज गर्ने नर्णय गरी त्यसको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नेछ । (६) यस दफा बमोजमि दर्ता खारेज भएको दलको नाम, झण्डा र चन्हि उपदफा (५) बमोजमि नर्णय भएको मतिलि एक वर्षसम्म अन्य कुनै दललाई प्रदान गरनि छैन । (७) यस दफा बमोजमि खारेज भएको दलको सम्पत्ति त्यस्तो दलको विधिनमा अन्यथा उल्लेख भएकोमा बाहेक नेपाल सरकारको हुनेछ । १३. दर्ता कायम नरहने: (१) कुनै दलले दफा १४ को उपदफा (१) मा उल्लिखित वविरण र प्रतविदन बाहेक यो ऐन वा अन्य सङ्घीय कानून बमोजमि आयोगलाई बुझाउनु पर्ने अन्य वविरण वा प्रतविदन नबुझाएमा वा संवधान वा सङ्घीय कानून बमोजमि दल दर्ता हुन पूरा गर्नुपर्ने शर्त पूरा नगरेमा त्यस्तो दलको दर्ता कायम रहने छैन । (२) उपदफा (१) बमोजमि दर्ता कायम नरहेको दलको नाम आयोगले नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नेछ । परिच्छेद-३ । दलको सदस्यता तथा सङ्गठनात्मक संरचना । १४. दलको सदस्यता: (१) विधिन बमोजमि अधिकार प्राप्त पदाधिकारीले दलको सदस्यता वतिरण गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि सदस्यता वतिरण गर्दा देहायको योग्यता पुगेको नेपाली नागरिकलाई वतिरण गर्नु पर्नेछ: - (क) अठार वर्ष उमेर पुरा भएको, (ख) भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मानव बेचबखिन तथा ओसारपसार, लागूऔषध बिक्री वतिरण तथा निकासी वा पैठारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, अपहरण सम्बन्धी कसूर वा नैतिक पतन देखनि अन्य फौजदारी कसूरमा कैदको सजाय नपाएको, (ग) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको स्वशासति संस्थाको बहालवाला प्राध्यापक, शिक्षक वा कर्मचारीको पदमा बहाल नरहेको, (घ) कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको कारणबाट संवधान तथा कानून बमोजमि राजनीतिक दलको सदस्य हुन अयोग्य नरहेको । (३) प्रत्येक दलले आफूले वतिरण गरेको सदस्यको वविरण अद्यावधिक गरी राख्नु पर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजमि वविरण राख्दा विधिन बमोजमि स्थानीय तह, प्रदेश तह र केन्द्रीय तहमा राख्नु पर्नेछ ।

स्पष्टीकरण: यस उपदफाको प्रयोजनको लागि दलले स्थानीय तहको वविरण राख्दा सम्बन्धति जिल्ला स्तरमा समेत राख्न सक्नेछ । १५. दलको सङ्गठनात्मक संरचना: (१) दलको सङ्गठनात्मक संरचना तथा पदाधिकारी सम्बन्धी व्यवस्था विधिनमा उल्लेख भए बमोजमि हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि सङ्गठनात्मक संरचनाको व्यवस्था गर्दा कम्तीमा स्थानीय तह, प्रदेश तह र केन्द्रीय तहमा कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने समतिरिहने गरी गर्नु पर्नेछ । स्पष्टीकरण: यस उपदफाको प्रयोजनको लागि स्थानीय तहको सङ्गठनात्मक संरचनाको व्यवस्था गर्दा जिल्ला स्तरको सङ्गठनात्मक संरचना समेत रहने गरी व्यवस्था गर्न सकिन्छ । (३) विधिन बमोजमि निर्वाचन, मनोनयन वा नयुक्ति गर्दा नेपालको सामाजिक विविधता प्रतविम्बति हुने गरी आफ्ना सदस्यहरु मध्येबाट त्यस्ता समतिमि समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागति हुने व्यवस्था गर्नु पर्नेछ । (४) दलको सबै तहको समतिमि कम्तीमा एक तहिलाई महिला सदस्य हुने व्यवस्था गर्नु पर्नेछ । १६. सङ्घीय र प्रदेश तहका समति सम्बन्धी व्यवस्था: (१) दलको सङ्घीय तहमा रहने केन्द्रीय समति तथा प्रदेश तहमा रहने प्रदेश समतिमि प्रत्येक पदाधिकारीको निर्वाचन दलको विधिनमा व्यवस्था भए बमोजमि प्रत्येक पाँच वर्षमा कम्तीमा एक पटक गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापन विशेष परिस्थिति उत्पन्न भई पाँच वर्षभित्रमा त्यस्ता पदाधिकारीको निर्वाचन सम्पन्न हुन नसक्ने भएमा विधिनमा व्यवस्था भए बमोजमि आयोगलाई जानकारी गराई त्यस्तो अवधि पुरा भएको मतिलि छ महिनाभित्र त्यस्ता पदाधिकारीको निर्वाचन गर्नु पर्नेछ । (३) निर्वाचति केन्द्रीय समतिरि प्रदेश समतिको वविरण निर्वाचन भएको मतिलि एक महिनाभित्र आयोगमा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (४) आयोगले दलको केन्द्रीय समतिरि प्रदेश समतियस दफा बमोजमि गठन भए नभएको सम्बन्धमा अनुगमन गर्न सक्नेछ । १७. केन्द्रीय समतिरि प्रदेश समतिकि पदाधिकारीको योग्यता: दलको केन्द्रीय समतिरि प्रदेश समतिकि पदाधिकारीमा निर्वाचति हुन दलको कुनै पनिसदस्यले पुरा गर्नु पर्ने योग्यता सम्बन्धति दलको विधिनमा उल्लेख भए बमोजमि हुनेछ । १८. अनुशासनात्मक कारबाही गर्न सक्ने: (१) विधिन विपरीत

काम गर्ने वा दलको आचारसंहिता पालना नगर्ने सदस्य वा पदाधिकारीलाई वधिनमा व्यवस्था भए बमोजमि दलले अनुशासनात्मक कारबाही गर्न सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजमि कारबाही गर्दा नजिलाई सफाई पेश गर्ने मनासबि मौका दनि पर्नेछ । (३) यस दफा बमोजमि दलले कुनै सदस्यलाई कारबाही गर्दा त्यसको कारण र आधार स्पष्ट रुपमा खुलाउनु पर्नेछ । १९. पुनरावेदन सुन्ने संयन्त्रको व्यवस्था: (१) दलले वधिनमा दफा १८ बमोजमि भएको कारबाही वरिद्ध पुनरावेदन सुन्ने उपयुक्त संयन्त्रको व्यवस्था गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको संयन्त्रले दफा १८ बमोजमि भएको कारबाही सदर, बदर वा संशोधन गर्न सक्नेछ । परिच्छेद-४ । दलको काम, कर्तव्य र अधिकार ।

२०. दलको काम, कर्तव्य र अधिकार: (१) दलले संवधिन, यो ऐन तथा प्रचलति कानूनको अधीनमा रही गर्नु पर्ने काम, कर्तव्य र अधिकारको वषियमा सम्बन्धति वधिनमा उल्लेख गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) को सर्वसामान्यतामा प्रतकिल असर नपर्ने गरी दलले खास गरी देहायका काम गर्न वा गराउन सक्नेछ:- । (क) प्रतसिप्रधात्मक बहुदलीय, सङ्घीय लोकतान्त्रिकि गणतन्त्रात्मक प्रणालीको सुदृढीकरण सम्बन्धी कार्य, । (ख) मुलुकको आर्थिक, सामाजिक वा साँस्कृतिक विकासको नीति, योजना र कार्यक्रम जनसमक्ष ल्याउने, । (ग) राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र तथा उन्नतशील बनाउँदै स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्न योगदान पुर्याउने, । (घ) राजनीतिक वा नागरिक विकासको उत्प्रेरक प्रतनिधिको रुपमा जनताको राजनीतिक सचेतना अभिवृद्धि गर्ने, । (ङ) दलीय सहमति र समन्वयको संस्कृतिको विकास गर्ने, । (च) नागरिका हक, हति र सरोकार पहिचान गर्ने र त्यस्ता हकको प्रचलन, हति तथा सरोकारको सम्बोधन गर्न आवश्यक प्रयास गर्ने, । (छ) सबै किसिमका सामाजिक भेदभाव, हसि, छुवाछुत वा वभिदको अन्त्य गरी समतामूलक समाजको निर्माण गर्न योगदान पुर्याउने, । (ज) सुशासन पाउने नागरिकको हकलाई व्यवहारमा कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारी वा गैर सरकारी क्षेत्रमा आवश्यक पहल गर्ने र त्यस प्रयोजनका लागि सरकारी संयन्त्रलाई सहयोग गर्ने, । (झ) लोकतन्त्रको प्रवर्द्धन विकास वा सुदृढीकरणका लागि अन्य आवश्यक काम गर्ने वा गराउने, । (ञ) सामाजिक सद्भाव र एकता अभिवृद्धि गर्ने, । (ट) स्वयंसेवी भावनाको विकास, सार्वभौमकिताको प्रवर्द्धन मानव अधिकार, सामाजिक न्याय, शान्ति र अहसिलाई उत्प्रेरति हुने खालका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, गराउने, । (ठ) वपिद् जोखमि न्यूनकिरण शक्ति अभियान सञ्चालन गरी पूर्व तयारी कार्यमा सहयोग पुर्याउने, । (ड) राष्ट्रिय वपित्तिको समयमा खोज, उद्धार, सहयोग, पुनर्स्थापना लगायत अन्य आवश्यक सहयोग गर्ने, । (ढ) आफ्नो निर्वाचन घोषणापत्रमा उल्लेख भएका काम गर्ने, । (ण) आयोगबाट सञ्चालति कार्यक्रममा सहयोग पुर्याउने । (३) दलले उपदफा (१) वा (२) बमोजमिको काम, कर्तव्य पालना गर्न, अधिकार प्रयोग गर्न वा भूमिका निर्वाह गर्न देहायका काम गर्न सक्नेछ:- । (क) आफ्ना नीति, कार्यक्रम, योजना वा रणनीति सार्वजनिक गर्ने वा सो वषियमा प्रचार प्रसार गर्ने, । (ख) प्रचलति कानून बमोजमि आफूसँग सम्बद्ध संस्थाको गठन गर्ने वा गराउने, । (ग) आफ्ना नीति, कार्यक्रम वा योजना कार्यान्वयन गर्न वा गराउन आवश्यकता अनुसार शान्तिपूर्ण जुलुस, आमसभा वा र्याली आयोजना गर्ने, । (घ) आफ्नो उद्देश्य पुरा गर्न अन्य आवश्यक काम गर्ने । २१. दलले गर्न नहुने काम: दलले देहायको कुनै पनिकाम गर्न वा गराउन सक्ने छैन:- । (क) नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता र स्वाधीनतामा खलल पार्ने, । (ख) राष्ट्रको वरिद्ध जासुसी गर्ने, गराउने, । (ग) राष्ट्रिय गोपनीयता भङ्ग गर्ने, ।

(घ) नेपालको सुरक्षामा आँच पुर्याउने गरी कुनै वदिशी राज्य, सङ्गठन वा प्रतनिधिलाई सहयोग गर्ने, । (ङ) राज्यद्रोह गर्ने, । (च) सङ्घीय इकाईबीचको सु-सम्बन्धमा खलल पार्ने, । (छ) जातीय वा साम्प्रदायिक वदिवेष फैलाउने वा वभिन्नि जात, जाति, धर्म र सम्प्रदायबीचको सुसम्बन्धमा खलल पार्ने, । (ज) दलको सदस्यता प्राप्त गर्न नेपाली नागरिकलाई जाति, भाषा, धर्म, सम्प्रदाय वा लङ्गिको आधारमा बन्देज लगाउने वा कुनै जाति, भाषा, धर्म, सम्प्रदाय वा लङ्गिको व्यक्तिलाई मात्र सदस्यता प्रदान गर्ने, । (झ) नागरिकहरुबीच वभिद गर्ने, । (ञ) हसितात्मक कार्य गर्न दुरुत्साहन गर्ने, । (ट) सार्वजनिक नैतिकताको प्रतकिल हुने कार्य गर्ने, । (ठ) खुकुरी, भाला लगायतका हातहतियार वा वस्फोटक पदार्थ वा लाठी, भाटा लई प्रदर्शन गरी जुलुस, आमसभा गर्ने वा वरिध प्रदर्शन गर्ने, । (ड) अधिकार प्राप्त अधिकारीको पूर्व स्वीकृति बिना कुनै पन सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक सम्पत्ति प्रयोग वा अतिक्रमण गर्ने, गराउने, । (ढ) सरकारी, सार्वजनिक, सामुदायिक वा नजि सम्पत्तिको तोडफोड, हानि नोक्सानी वा क्षति पुर्याउने, पुर्याउन लगाउने, । (ण) सर्वसाधारणलाई असुवधि हुने गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा अवरोध पुर्याउने, । (त) राजनीतिक गतिविधिमि बालबालकालाई प्रयोग गर्ने, । (थ) प्रचलति कानून बमोजमि दलले गर्न नहुने अन्य कुनै काम गर्ने, गराउने । २२. निर्देशन र आचारसंहिता पालना गर्नु पर्ने: दल, पदाधिकारी तथा सदस्यले आयोगबाट जारी गरिएको निर्देशन र निर्वाचन आचारसंहिता पालना गर्नु पर्नेछ । २३. निर्वाचनमा भाग लनि सक्ने: दलले संवधिन, यस ऐन तथा प्रचलति कानूनको अधीनमा रही निर्वाचनमा भाग लनि सक्नेछ । परिच्छेद-५ । संसदीय दल । २४. संसदीय दलको गठन: (१) सङ्घीय संसद वा प्रदेश सभाको निर्वाचनमा कम्तीमा दुई स्थानमा निर्वाचति भई प्रतनिधित्व गर्ने दलले सङ्घीय संसदीय वा प्रदेश संसदीय दल गठन गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको दलबाट निर्वाचति भई सङ्घीय संसद वा प्रदेश सभामा प्रतनिधित्व गर्ने प्रत्येक व्यक्त स्वतः सम्बन्धति संसदीय दलको सदस्य हुनेछ । (३) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि सम्बन्धति दलले सङ्घीय संसदको सचिवालय वा प्रदेश सभाको सचिवालयले तोकेको ढाँचामा देहायको वविरण त्यस्तो सचिवालयमा उपलब्ध

गराउनु पर्नेछः- । (क) सम्बन्धति दलको नाम तथा केन्द्रीय कार्यालयको विवरण, । (ख) सम्बन्धति दलको वधिन एक प्रतारि नयिमावली भए त्यसको एक प्रतारि, । (ग) सम्बन्धति दलको संसदीय दलको छुट्टै वधिन भए त्यसको एक प्रतारि, । (घ) नरिवाचति जनप्रतनिधिको सङ्ख्या र नाम । २५. संसदीय दलको नेताः (१) सम्बन्धति दलको नरिदेशन बमोजमि सङ्घीय संसद वा प्रदेश सभाको संसदीय दलका सदस्यले आफू मध्येबाट एक जना संसदीय दलको नेता नरिवाचति गर्नेछ । (२) संसदीय दलको नरिवाचन तथा त्यस सम्बन्धी अन्य कुरा सम्बन्धति दलको वधिनमा उल्लेख भए बमोजमि हुनेछ ।

२६. संसदीय दलका पदाधिकारीः (१) संसदीय दलमा त्यस्तो दलका नेताका अतरिकित आवश्यकता अनुसार उपनेता, सचेतक वा सदस्य-सचवि रहनेछन् । (२) सम्बन्धति दलको वधिनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक संसदीय दलको नेताले संसदीय दलका सदस्य मध्येबाट उपनेता, सचेतक वा सदस्य-सचवि मनोनयन गर्नेछ । (३) संसदीय दलका नेता वा सचेतकले संसदीय दलका पदाधिकारीको विवरण सङ्घीय संसदको सचवालय वा प्रदेश सभा सचवालयमा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । २७. संसदीय दलको कार्यालयः (१) सङ्घीय संसद सचवालय वा प्रदेश सभा सचवालयले संसदीय दलको कार्य सम्पादन गर्नका लागि कार्यालय स्थापना गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) को प्रयोजनका लागि आवश्यक स्रोत र साधन त्यस्तो सचवालयले सम्बन्धति संसदीय दललाई उपलब्ध गराउनेछ । २८. सदस्यलाई नरिदेशन दनि सक्नेः (१) संसदीय दलका नेताको नरिदेशन बमोजमि त्यस्तो दलको सचेतकले देहायका प्रस्तावमा सङ्घीय संसदको कुनै सदन वा प्रदेश सभामा हुने मतदानमा त्यस्तो प्रस्तावको पक्ष वा विपक्षमा मतदान गर्न संसदीय दलको सदस्यलाई नरिदेशन (हवीप) जारी गर्न सक्नेछ :- । (क) सरकारको विश्वास वा अविश्वासको प्रस्ताव, । (ख) सरकारको नीति तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने वषिय, । (ग) वार्षिक बजेट पारति गर्ने वषिय, । (घ) राष्ट्रिय वा सार्वजनिक महत्वको अन्य कुनै वषिय । (२) उपदफा (१) बमोजमिको नरिदेशन संसदीय दलका प्रत्येक सदस्यले पालना गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमिको नरिदेशन पालना नगर्ने सदस्यको विवरण सचेतकले सम्बन्धति दलको केन्द्रीय समितिलाई दनुपर्नेछ । २९. संसदीय दलको सदस्य हुनेः कुनै दलको उम्मेवार नभई स्वतन्त्र रुपमा सङ्घीय संसद वा प्रदेश सभामा नरिवाचति भएको व्यक्तिले कुनै दलको सदस्यता लिएमा नजि स्वतः त्यस्तो दलको संसदीय दलको सदस्य हुनेछ । परिच्छेद-६ । दल त्याग । ३०. दल त्याग गर्न सक्नेः (१) दलको सदस्यले कुनै पनबिखत दल त्याग गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि दल त्याग सम्बन्धी व्यवस्था सम्बन्धति दलको वधिन बमोजमि हुनेछ । ३१. दल त्याग गर्न नहुनेः (१) दफा ३० मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापन कुनै दलको तर्फबाट उम्मेदवार भई नरिवाचति भएको सङ्घीय संसदको सदस्य, प्रदेश सभाको सदस्य वा स्थानीय तहको सदस्यले त्यस्तो पदको पदावधिकायम रहेसम्म जुन दलको उम्मेदवार भई नरिवाचति भएको हो त्यस्तो दल त्याग गर्न सक्ने छैन । (२) उपदफा (१) प्रतकिल हुने गरी कुनै सदस्यले दल त्याग गरेमा नजि नरिवाचति भएको पद नजिले दल त्यागको मतिदिखि स्वतः रकित भएको मानिनेछ । ३२. दल त्याग गरेको माननिः (१) देहायको अवस्थामा सदस्यले दल त्याग गरेको मानिनेछः- । (क) नजिले सम्बन्धति दलको सदस्यबाट लखिति रुपमा राजनिमा दिएमा, । (ख) नजिले अर्को दलको सदस्यता लिएमा, वा । (ग) नजि आफैले वा नजि समेत संलग्न भई अर्को दल गठन गरेमा ।

(२) दफा २८ को उपदफा (३) बमोजमिको विवरण प्राप्त भएपछि सम्बन्धति दलको केन्द्रीय समितिले त्यस्तो सदस्यलाई यस दफाको अधीनमा रही सम्बन्धति दलबाट नषिकासन गर्न सक्नेछ र त्यसरी कुनै सदस्य नषिकासन भएमा त्यस्तो सदस्य सम्बन्धति दलबाट समेत नषिकासन भएको मानिनेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि नषिकासन गर्नु अधिसम्बन्धति दलको केन्द्रीय समितिले त्यस्तो सदस्यलाई आफ्नो सफाई पेश गर्ने मनासबि मौका दनु पर्नेछ र त्यस्तो प्रयोजनको लागि सम्बन्धति दलले जाँचबुझ समिति गठन गर्न सक्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजमिको सफाई प्राप्त भएपछि सम्बन्धति दलको केन्द्रीय समितिले त्यस्तो सदस्यले पेश गरेको सफाई सन्तोषजनक भएको वा नभएको नरिणय गर्नु पर्नेछ । (५) उपदफा (३) बमोजमि पेश भएको सफाई सन्तोषजनक नभएमा वधिनमा व्यवस्था भए बमोजमि सम्बन्धति दलको केन्द्रीय समितिले कारण र आधार खुलाई त्यस्तो सदस्यलाई दलको सदस्यताबाट नषिकासन गर्न सक्नेछ । ३३. दल त्याग गरेको नमाननिः (१) यस परिच्छेदमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापन देहायको अवस्थामा कुनै पन सदस्यले दल त्याग गरेको मानिने छैनः- । (क) प्रतनिधिसभाको सभामुख वा उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष वा प्रदेश सभाका सभामुख वा उपसभामुख नरिवाचति भएको कारण देखाई कुनै सदस्यले सम्बन्धति दलको सदस्यताबाट लखिति रुपमा राजनिमा दिएमा, । (ख) खण्ड (क) बमोजमिका पदाधिकारीले सचेतकले दिएको नरिदेशन (हवीप) विपरीत मतदान गरेमा, तटस्थ रहेमा वा अनुपस्थति भएमा, । (ग) खण्ड (क) बमोजमिका पदाधिकारी बाहेक अन्य कुनै सदस्यले सङ्घीय संसदको कुनै सदन वा प्रदेश सभाको अध्यक्षता गरेकोमा त्यस्तो सदस्यले अध्यक्षता गर्दा बखत सचेतकले दिएको नरिदेशन विपरीत मतदान गरेमा वा तटस्थ रहेमा, । (घ) दफा १० बमोजमि एकीकरण वा गाभिएको दलको सदस्य भएमा । राजनीतिक दल सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७७ बाट संशोधन भएकोमा केही अध्यादेश खारेज गरी नेपाल ऐनको साविकको व्यवस्था जगाउन बनेको अध्यादेशलाई प्रतस्थापन गर्ने ऐन, २०७७ बाट मति २०७७ । १ । १२ देखि लागु हुने गरी जागेको । (२) कुनै दलको केन्द्रीय समिति र सङ्घीय संसदका संसदीय दलका कम्तीमा चालसि प्रतशित सदस्यले छुट्टै नयाँ दल बनाएमा वा अर्को कुनै दलमा प्रवेश गरेमा वा त्यस्ता सदस्यहरु समेत भई नयाँ दल गठन गरेमा त्यस्तो संसदीय दलका सदस्यले दल त्याग गरेको मानिने छैन । (३) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापन उपदफा (२) बमोजमि गठन भएको दल

आयोगबाट मान्यता प्राप्त गरेको मतिबाट पाँच वर्षसम्म त्यस्तो दलबाट छुट्टै अर्को दल गठन हुन सक्ने छैन । ३४. दल त्याग गरेको सूचना दनुि पर्ने: (१) सङ्घीय संसद वा प्रदेश सभाको सदस्य रहेको दलको सदस्यले यस ऐन बमोजमि दल त्याग गरेमा वा नजिलाई दलबाट नष्कासन गरिएमा त्यसको नरिणयसहतिको सूचना सम्बन्धति संसदीय दलले सम्बन्धति सभाको सचवालयलाई दनुि पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजमि सूचना प्राप्त भएपछि सङ्घीय संसद वा प्रदेश सभा सचवालयले त्यस्तो सूचना सम्बन्धति सदन वा सभाको सभामुख वा अध्यक्ष समक्ष पेश गर्नेछ । ३५. सदनलाई जानकारी दनुिपर्ने: (१) दफा ३४ बमोजमि सूचना प्राप्त भए पछि सम्बन्धति सदन वा सभाको सभामुख वा अध्यक्षले त्यस्तो सूचना दर्ता भएको मतिलि पन्ध्र दिनभित्र त्यस्तो सूचनाको जानकारी सम्बन्धति सदन वा सभामा दनिन्छ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सङ्घीय संसद वा प्रदेश सभाको अधविशन चालु नरहेको अवस्थामा त्यस्तो सूचना सम्बन्धति सचवालयको सूचना पाटीमा टाँस गर्नु पर्नेछ र सङ्घीय संसद वा प्रदेश सभाको अधविशन बसे पछि त्यस्तो व्यहोरा सम्बन्धति सदन वा सभालाई जानकारी गराउनु पर्नेछ । ३६. स्थान रक्ति हुने: (१) दफा ३५ बमोजमिको सूचना सम्बन्धति सदन वा सभाको सभामुख वा अध्यक्षले सम्बन्धति सदन वा सभालाई दएपछि वा सम्बन्धति सचवालयको सूचना पाटीमा टाँस भएपछि त्यस्तो सदस्यको स्थान रक्ति भएको माननिन्छ । (२) यस ऐन बमोजमि सदस्यको स्थान रक्ति भएको जानकारी सम्बन्धति सचवालयले आयोगलाई पन्ध्र दिनभित्र दनुि पर्नेछ । परिच्छेद-७ । दलको कोष र त्यसको सञ्चालन । ३७. दलको कोष: (१) दलको एक छुट्टै कोष हुनेछ । (२) कोषमा देहायको रकम जम्मा हुनेछ:- (क) सदस्यता शुल्क वा सदस्यता नवीकरण शुल्कवापत वधिान बमोजमि प्रत्येक सदस्यबाट प्राप्त रकम, । (ख) दफा ३८ बमोजमि प्राप्त हुने स्वेच्छकि आर्थकि सहयोग, । (ग) दलले कुनै कार्यक्रम आयोजना गरी सङ्कलन गरेको रकम, । (घ) दलको प्रकाशन तथा चल अचल सम्पत्ति बिक्रीबाट प्राप्त रकम, । (ङ) कोषमा रहेको रकम बापत बैकबाट प्राप्त ब्याज रकम, । (च) सदस्यबाट वधिान बमोजमि नयिमति रुपमा प्राप्त सहयोग रकम । (३) कोषमा जम्मा भएको रकम बैकमा खाता खोली जम्मा गर्नु पर्नेछ । (४) दलको नाममा हुने सबै खर्च कोषबाट व्यहोरनिन्छ । ३८. स्वेच्छकि आर्थकि सहयोग लनि सक्ने: (१) दललाई नेपाली नागरकि वा सङ्घति संस्थाले स्वेच्छकि आर्थकि सहयोग गर्न सक्नेछ । (२) दलले देहायका सरकारी कार्यालय, संस्था वा व्यक्तीबाट आर्थकि सहयोग लनुि हुँदैन:- (क) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहको कुनै पननिकाय वा कार्यालय, । (ख) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको पूर्ण वा आंशकि स्वामति वा नयिन्त्रणमा रहेको सङ्घति संस्था, । (ग) सर्वसाधारणको शेयर रहेको पब्लिक लिमिटेड कम्पनी, । (घ) कुनै सरकारी वा सामुदायकि वशिवदियालय, क्याम्पस, वदियालय वा प्राज्ञकि वा शैक्षकि संस्था, । (ङ) राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था, । (च) वदिशी सरकार, संस्था वा व्यक्ती, । (छ) नाम नखुलेको व्यक्ती वा संस्था, । (ज) आयोगले तोकेको अन्य संस्था । (३) यस दफा बमोजमि दलले कुनै व्यक्ती वा सङ्घति संस्थाबाट पच्चीस हजार रुपैयाँभन्दा बढी आर्थकि सहयोग प्राप्त गर्दा बैङ्कडि चेक वा बैङ्कडि ट्रान्सफर मार्फत मात्र गर्नु पर्नेछ । (४) दलले यस दफा बमोजमि प्राप्त गरेको सबै आर्थकि सहयोग प्राप्त गर्दा त्यसको रसदि दनुि पर्नेछ ।

(५) यस दफा बमोजमि आर्थकि सहयोग प्रदान गर्दा दलबाट कुनै आर्थकि वा व्यक्तीगत फाइदा लनि शर्त गरी प्रदान गर्न र त्यस्तो फाइदा दनि गरी दलले सहयोग प्राप्त गर्नु हुँदैन । (६) दलले तोकिए बमोजमिको रकम भन्दा बढी सहयोग लाँदा त्यसको स्रोत खुलाउन लगाएर मात्र लनुि पर्नेछ । (७) आर्थकि सहयोग सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । ३९. जाँचबुझ गर्नु पर्ने: (१) यस ऐन बमोजमि लनि नहुने स्वेच्छकि आर्थकि सहयोगको रकम कुनै दलले प्राप्त गरेको प्रमाण सहितको उजुरी परेमा वा अन्य कुनै स्रोतबाट जानकारी प्राप्त गरेमा वा दलले त्यस्तो रकम प्राप्त गरेको छ भनी विश्वास गर्नु पर्ने मनासबि कारण भएमा आयोगले त्यस सम्बन्धमा तोकिए बमोजमि जाँचबुझ गर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि भएको जाँचबुझबाट दलले त्यसरी रकम प्राप्त गरेको देखिएमा आयोगले त्यस्तो रकम आयोगमा दाखलिा गर्न सम्बन्धति राजनीतिक दललाई आदेश दनिन्छ । (३) उपदफा (२) बमोजमिको आदेश प्राप्त भएको तीस दिनभित्र सम्बन्धति दलले त्यस्तो रकम आयोगमा दाखलिा गर्नु पर्नेछ र त्यसरी प्राप्त भएको रकम आयोगले पन्ध्र दिनभित्र सञ्चति कोषमा दाखलिा गर्नेछ । (४) दलले उपदफा (३) बमोजमिको अवधभित्र रकम दाखलिा नगरेमा आयोगले सो दलबाट त्यस्तो रकम दाखलिा गराई दश हजार रुपैयाँ जरविना गर्न सक्नेछ । परिच्छेद-८ । लेखा र लेखा परीक्षण । ४०. लेखा राख्नु पर्ने: (१) दलले आफ्नो आय र व्ययको वास्तवकि हसिाब कतिाब देखनि गरी लेखा राख्नु पर्नेछ र त्यस्तो लेखा वदियुतीय अभलिखमा पनिराख्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि अभलिख राख्ने प्रयोजनको लागि दलले जमिेवार पदाधिकारी तोकै त्यसको जानकारी आयोगलाई गराउनु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि आयोगले लेखाको ढाँचा तोकनेछ । (४) आयोगले तोकेको अधिकृत वा वशिषज्ञले दलको हसिाब कतिाब र लेखा जुनसुकै बखत माग गर्न वा नरीक्षण गर्न सक्नेछ । (५) उपदफा (४) बमोजमि माग गरेमा वा नरीक्षण गर्न चाहेमा सम्बन्धति दलले त्यसको वविरण उपलब्ध गराउनु वा नरीक्षण गर्न दनुि पर्नेछ । ४१. लेखा परीक्षण गराउनु पर्ने: (१) दलले आर्थकि वर्ष समाप्त भएको छ महनिभित्र आफ्नो आय र व्ययको लेखा परीक्षण कानून बमोजमि इजाजत प्राप्त लेखा परीक्षकबाट लेखा परीक्षण गराई एक महनिभित्र आयोगमा पेश गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको लेखा परीक्षण प्रतविदनमा तोकिए बमोजमिका वविरण उल्लेख भएको हुनु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमिको अवधसमाप्त भएको पैतालीस दिनभित्र आयोगले त्यस्तो दललाई त्यसरी लेखा परीक्षण प्रतविदन पेश नगरनुको कारण खुलाई

स्पष्टीकरण पेश गर्न लखित रूपमा वा वदियुतीय वा अन्य सञ्चार माध्यमबाट आदेश दनि सक्नेछ । (४) उपदफा (१) बमोजमिको अवधभित्ति सम्बन्धति दलले स्पष्टीकरण पेश गर्नु पर्नेछ । (५) उपदफा (१) बमोजमिको लेखा परीक्षण प्रतविदन दलले आयोगमा पेश गरेको मतिलै एक महनिभित्ति दलले सार्वजनिक गरसिकनु पर्नेछ ।

४२. लेखा परीक्षण प्रतविदन जाँच गर्न सक्ने: (१) दफा ४१ बमोजमि लेखा परीक्षण प्रतविदन प्राप्त भएपछि आयोगले त्यस सम्बन्धमा तोकिए बमोजमि जाँच गराउन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि आयोग वा आयोगले तोकिएको अधिकारीले सम्बन्धति दलबाट कुनै वविरण वा कागजात माग गर्न सक्नेछ र त्यस्तो वविरण वा कागजात तोकिएको अवधभित्ति पेश गर्नु सम्बन्धति दलको कर्तव्य हुनेछ । परचिछेद-९ । दलको मान्यता सम्बन्धी वविदको नरिपण । ४३. वविदको नरिपण: दुई वा दुई भन्दा बढी दल बीच केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा थप । वा एउटै दलका दुई वा दुईभन्दा बढी पक्षहरू बीच देहायका वषियमा वविद उत्पन्न भएमा त्यस्तो वविदको नरिपण आयोगबाट हुनेछ :- (क) दलको नाम, । (ख) दलको छाप, वधिन, झण्डा वा चनिह, । (ग) दलका पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको नरिणयको आधिकारिकता । ४४. वविद नरिपण सम्बन्धी कार्यवधि: (१) दफा ४३ बमोजमि दलको नाम, छाप, झण्डा वा चनिह सम्बन्धी वविद भए त्यस्तो नाम, छाप, वधिन, झण्डा वा चनिह दाबी गर्ने दलले र दलको पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको नरिणयको आधिकारिकता सम्बन्धी वविद भए त्यस्तो पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको नरिणयको आधिकारिकता दाबी गर्ने केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधति । पक्षले दलको केन्द्रीय समितिको चालीस प्रतशित सदस्यको हस्ताक्षर सहति वविद प्रारम्भ भएको तीस दिनभित्ति आयोग समक्ष आधार तथा प्रमाण सहति दाबी पेश गर्नु पर्नेछ । (२) आयोगले उपदफा (१) बमोजमिको दाबी सम्बन्धमा लखित जवाफ पेश गर्नका लागि त्यस्तो दाबी तथा प्रमाणको प्रतलिपि संलग्न गरी अर्को पक्षलाई पन्ध्र दिनको सूचना दनि पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमिको सूचना प्राप्त भएपछि त्यस्तो अवधभित्ति सम्बन्धति पक्षले आफ्नो लखित जवाफ र त्यसलाई पुष्टि गर्ने आधार तथा प्रमाण पेश गर्नु पर्नेछ । तर त्यस्तो अवधभित्ति लखित जवाफ पेश गर्न नसकेमा सम्बन्धति पक्षको अनुरोधमा लखित जवाफ पेश गर्न आयोगले दश दिन म्याद थप गर्न सक्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजमिको अवधभित्ति लखित जवाफ पेश भएपछि र लखित जवाफ पेश नभएकोमा लखित जवाफ पेश गर्नु पर्ने अवधि समाप्त भएपछि आयोगले वविदका सम्बन्धति पक्षहरूलाई आपसी सहमति बमोजमि वविद नरिपण गर्ने प्रयोजनको लागि आयोगमा उपस्थति हुन अवधि तोकै सूचना दनिछ । (५) उपदफा (४) बमोजमिको अवधभित्ति वविदका पक्षहरू उपस्थति भई वविद नरिपण गर्न सहमत भएमा आयोगले पक्षहरू बीच कायम भएको सहमति बमोजमि वविद नरिपण गर्नेछ ।

(६) उपदफा (५) बमोजमि सहमति कायम हुन नसकेमा आयोगले उपदफा (१) र (३) बमोजमिको दाबी, लखित जवाफ र प्रमाणसहितको आधारमा कुनै एक पक्षलाई मान्यता दनि सक्नि रहेछ भने सोही बमोजमि र त्यसरी मान्यता दनि सक्नि रहेन भने उपदफा (१) बमोजमि आयोगमा दाबी पेश गर्नु अघि त्यस्तो दलका तर्फबाट आयोगमा पेश भएको केन्द्रीय समितिको पदाधिकारी र सदस्यहरूमध्ये जुन पक्षसँग त्यस्तो समितिको पदाधिकारी र सदस्यको बहुमत रहेको छ त्यस्तो पक्षलाई वविद उत्पन्न हुनु अघिको दलको हैसियतमा मान्यता दिई अर्को पक्षलाई छुट्टै राजनीतिक दल रुपमा मान्यता दिई दर्ता गर्न सक्नेछ । (७) उपदफा (६) बमोजमि नरिणय गर्दा कुनै पक्षको बहुमत नदेखिएमा आयोगले वविदका पक्षबाट पेश भएका प्रमाण, सम्बन्धति दलको वधिन र अन्य सम्बद्ध कुरा बमोजमि नरिणय गर्नु पर्नेछ । ४५. सुनुवाई गर्नु पर्ने: (१) दफा ४४ को उपदफा (६) वा (७) बमोजमि वविद नरिपण गर्दा आयोगले वविदका पक्षहरूको सुनुवाई गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि आयोगमा तत्काल कायम रहेको प्रमुख नरिवाचन आयुक्त र नरिवाचन आयुक्त रहेको इजलास कायम हुनेछ । तर काबूबाहरीको परस्थिति परी कुनै नरिवाचन आयुक्त उपस्थति हुन नसकेको कारणले मात्र सुनुवाई गर्ने काममा बाधा परेको माननि छैन । (३) उपदफा (१) बमोजमि सुनुवाईमा वविदका पक्षले आफ्नो कानून व्यवसायी मुकरर गरी उपदफा (२) बमोजमिको इजलास समक्ष बहस पैरवी गराउन सक्नेछन् । (४) यस दफा बमोजमि सुनुवाई गर्दा आयोगले वविदका पक्षलाई सुनुवाई हुने दिनभन्दा कम्तीमा सात दिन अगावै सूचना दनि पर्नेछ । त्यसरी सूचना दिएकोमा सम्बन्धति पक्षको प्रतनिधि सुनुवाईको बखत उपस्थति हुन सक्नेछ । तर त्यस्तो प्रतनिधि उपस्थति नभएको कारणबाट मात्र सुनुवाई गर्न बाधा पर्ने छैन । (५) यस परचिछेद बमोजमि वविदको सुनुवाई गर्दा यस दफाको व्यवस्थाका अतरिक्ति आयोगले अदालतलाई भए सरहको अधिकार प्रयोग गर्न सक्नेछ । (६) यस दफा बमोजमिको सुनुवाई सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । ४६. नरिणय गर्नु पर्ने: (१) आयोगले यस परचिछेद बमोजमि सुनुवाई गरी नरिणय गर्दा दफा ४४ बमोजमि लखित जवाफ पेश भएकोमा लखित जवाफ पेश भएको मतिबाट र जवाफ पेश नभएकोमा पेश गर्ने अवधि नाघेको मतिबाट पैतालीस दिनभित्ति नरिणय गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि आयोगले गरेको नरिणय अन्तमि हुनेछ । परचिछेद-१० । वविधि । ४७. राजनीतिक परामर्श बैठक: (१) दलहरूसँग देहायका वषियमा परामर्श, अन्तरक्रिया तथा छलफल गर्न आयोगले समय-समयमा राजनीतिक परामर्श बैठक आयोजना गर्न सक्नेछ:- । (क) नरिवाचन प्रणाली सम्बन्धी, । (ख) नरिवाचन तथा राजनीतिक दल सम्बन्धी कानून सम्बन्धी, । (ग) नरिवाचन वा जनमत सङ्ग्रह सम्बन्धी, । (घ) राजनीतिक दलको लेखा तथा लेखा परीक्षण सम्बन्धी, । (ङ) आयोगले तयार गरेको कुनै कानूनी वा नीतगित वषिय सम्बन्धी, । (च)

आयोगले उपयुक्त ठानेको अन्य वषिय । (२) उपदफा (१) को प्रयोजनका लागि आयोगले सङ्घीय संसद वा प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका पदाधिकारीलाई आमन्त्रण गर्न सक्नेछ ।

(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै महत्वपूर्ण वषियमा छलफल, परामर्श वा अन्तरक्रिया गर्न दलका प्रमुख पदाधिकारीको उपस्थिति आवश्यक लागेमा आयोगले त्यस्ता पदाधिकारीलाई आमन्त्रण गर्न सक्नेछ । (४) उपदफा (२) वा (३) बमोजिम आमन्त्रण भएको त्यस्तो बैठकमा भाग ल्नु सम्बन्धित दल तथा त्यसका पदाधिकारीको कर्तव्य हुनेछ । (५) आयोगले आवश्यकता अनुसार प्रदेशस्तर वा जिल्लास्तरमा समेत राजनीतिक परामर्श बैठक आयोजना गर्न सक्नेछ । (६) राजनीतिक दलको परामर्श बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यवधि आयोगले तोके बमोजिम हुनेछ । ४८. नरिवाचनको प्रयोजनको लागि दल दर्ता हुनु पर्ने: (१) नरिवाचनमा भाग ल्नु चाहने दफा ४ बमोजिम दर्ता भएका दलले आयोगले तोकेको कार्यवधि पूरा गरी आयोगमा दर्ता हुनु पर्नेछ । तर सम्बन्धित नरिवाचनको प्रयोजनको लागि दर्ता गरिसकेका दलले उपनरिवाचनमा भाग ल्नु पुनः दल दर्ता गर्नु पर्ने छैन । (२) उपदफा (१) बमोजिम दर्ताको लागि निविदन दौंदा दलले संविधानको धारा २६९ को उपधारा (३) मा उल्लिखित विवरण, वार्षिक लेखा परीक्षण प्रतिविदन तथा आयोगले तोकेका अन्य कागजात पेश गर्नु पर्नेछ । (३) यस दफा बमोजिम दर्ता भएका राजनीतिक दलको नामावली आयोगले नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नेछ । (४) उपदफा (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत नरिवाचन मिति घोषणा भइसकेको नरिवाचनको हकमा आयोगले व्यवस्था गरे बमोजिम हुनेछ । ४९. एकल चुनाव चिन्ह लई नरिवाचनमा भाग ल्नु सक्ने: (१) दफा ४८ बमोजिम नरिवाचनको प्रयोजनको लागि मान्यता प्राप्त गर्न चाहने दुई वा सोभन्दा बढी दलले कुनै दलले प्राप्त गरेको नरिवाचन चिन्ह वा अन्य कुनै नरिवाचन चिन्ह लई संयुक्त रुपमा नरिवाचनमा सहभागी हुने गरी निविदन दानि सक्नेछन् । (२) उपदफा (१) बमोजिम संयुक्त रुपमा नरिवाचनमा सहभागी हुने दलको तर्फबाट उम्मेदवारी दौंदा त्यस्तो उम्मेदवार कुन दलसँग सम्बन्धित हो त्यो समेत खुलाउनु पर्नेछ । (३) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस दफा बमोजिम दुईवा दुईभन्दा बढी दल संयुक्त रुपमा नरिवाचनमा सहभागी भएकोमा त्यस्ता दलमध्ये सबैभन्दा बढी सटि प्राप्त गर्ने दलको नाममा एउटा मात्र संसदीय दल गठन हुनेछ र यसरी संयुक्त रुपमा नरिवाचनमा सहभागी भएका अन्य दलका पहिलो हुने नरिवाचति हुने नरिवाचन प्रणाली र समानुपातिक नरिवाचन प्रणालीबाट नरिवाचति हुने सदस्यहरु सोही संसदीय दलको सदस्य भएको मानिनेछ । तर उपदफा (१) बमोजिम नयाँ नरिवाचन चिन्ह लई संयुक्त रुपमा नरिवाचनमा सहभागी भएकोमा त्यस्ता सबै दलबाट नरिवाचति सदस्यहरुको दफा २४ बमोजिम नयाँ संसदीय दल गठन हुनेछ । त्यस्तो संसदीय दलको नाम सोही संसदीय दलले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । (४) उपदफा (३) बमोजिमको संसदीय दलका सदस्यले दफा २८ को उपदफा (१) विपरीतको कार्य गरेमा त्यस्तो सदस्यले दल त्याग गरेको मानिनेछ ।

५०. दल दर्ता कतिब रहने: (१) दलसँग सम्बन्धित विवरणको अभिलेख राख्ने प्रयोजनको लागि आयोगमा र आयोगले तोकदिएको कार्यालयमा दल दर्ता कतिब रहनेछ र त्यस्तो दर्ता कतिब वद्वितीय माध्यममा पनिराख्न सकिनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको अभिलेख तोकिए बमोजिमको अधिकारीले प्रमाणित गर्नेछ । (३) दल दर्ता कतिब सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । ५१. जानकारी दानि पर्ने: (१) दलले आफ्नो नाम, विधान, नियम, छाप, झण्डा वा चिन्हमा भएको परिवर्तन वा संशोधन, पदाधिकारीको हेरफेर र आयोगले तोके बमोजिमका अन्य वषियको जानकारी तीस दानिभित्र आयोगलाई दानि पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको जानकारी प्राप्त भएपछि आयोगले तत्सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन र जाँचबुझ गर्दा त्यस्तो काम कारबाही संविधान, यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम र दलको विधान बमोजिम भए गरेको पाइएमा नाम, विधान, नियम, छाप, झण्डा वा चिन्हको हकमा त्यसको अभिलेख राख्नु पर्नेछ र पदाधिकारी हेरफेर भएको भए तोकिए बमोजिम अद्यावधिक गरी राख्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिम दिएको जानकारी पदाधिकारीको हेरफेरसँग सम्बन्धित भए आयोगले दल दर्ता कतिबमा सम्बन्धित दलको विवरणमा सोही बमोजिम हेरफेर गरी अद्यावधिक गर्नु पर्नेछ । ५२. राष्ट्रिय दलको मान्यता: प्रतिनिधिसभाको नरिवाचनमा समानुपातिक नरिवाचन प्रणालीतर्फ कम्तीमा तीन प्रतिशत मत र पहिलो हुने नरिवाचति हुने नरिवाचन प्रणालीतर्फ एक सटि प्राप्त गर्ने दलले मात्र राष्ट्रिय दलको रुपमा मान्यता प्राप्त गर्नेछ । राजनीतिक दल सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७७ बाट प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश थप भएकोमा केही अध्यादेश खारेज गरी नेपाल ऐनको साविकको व्यवस्था जगाउन बनेको अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने ऐन, २०७७ बाट मिति २०७७ । १ । १२ देखि लागु हुने गरी नषिक्रय भएको । ५३. सम्पत्ति विवरण पेश गर्नु पर्ने: (१) केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी र सदस्यमा नरिवाचति भएको व्यक्तिले नरिवाचति भएको साठी दानिभित्र आफ्नो चल तथा अचल सम्पत्तिको विवरण सलिबन्दी गरी दलको केन्द्रीय कार्यालय समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । राजनीतिक दल सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७७ बाट प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश थप भएकोमा केही अध्यादेश खारेज गरी नेपाल ऐनको साविकको व्यवस्था जगाउन बनेको अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने ऐन, २०७७ बाट मिति २०७७ । १ । १२ देखि लागु हुने गरी नषिक्रय भएको । (२) उपदफा (१) बमोजिमको विवरण प्राप्त भएपछि त्यस्तो कार्यालयले त्यसको अभिलेख राखी सम्पत्ति विवरण पेश गर्ने र नगर्ने पदाधिकारी र सदस्यको नाम त्यसरी सम्पत्ति विवरण पेश गर्नु पर्ने अवधि नाघेको एक महिनाभित्र प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । ५४. सजाय: (१) कुनै दलले देहायको कुनै काम गरेमा आयोगले पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ:- । (क) दफा २१ को खण्ड (ङ), (ठ), (ण), (त) वा (थ) विपरीतको कार्य गरेमा, । (ख) दफा १६ को उपदफा (१)

बमोजमि केन्द्रीय समिति र प्रदेश समितिको निर्वाचन नगरेमा, ।

(ग) केन्द्रीय समिति र प्रदेश समितिको सांगठनिक संरचना समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको आधारमा नबनाएमा, । (घ) लगातार तीन वर्षसम्म लेखा परीक्षण प्रतिवेदन आयोगमा नबुझाएमा, । (ङ) यस ऐन बमोजमि प्राप्त गरेको स्वेच्छिक आर्थिक सहयोग रकम र आर्थिक सहायताको रकमको लेखा विवरण आयोगले माग गरेकोमा त्यस्तो विवरण वा लेखाको अभिलेख तोकिए बमोजमिको अवधिभित्र पेश नगरेमा, । (च) दफा ११ को उपदफा (२) बमोजमि दलको काम कारबाही रोक्न दिएको आदेश बमोजमि नगरेमा, । (छ) दफा ३९ को उपदफा (४) बमोजमि भएको जरिवाना वापतको रकम तोकिएको अवधिभित्र दाखला नगरेमा । (२) कुनै दलले उपदफा (१) को खण्ड (ख), (ग), (घ), (ङ), (च) वा (छ) विपरीतको काम गरेमा आयोगले त्यस्तो दललाई त्यस्तो काम, कारबाही छ महिनाभित्र सच्याउन आदेश दिन सक्नेछ । (३) कुनै दलले उपदफा (१) बमोजमि भएको जरिवाना नबुझाएमा वा उपदफा (२) बमोजमिको अवधिभित्र काम, कारबाही नसच्याएमा त्यस्तो दललाई आयोगले तत्काल हुने एक निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने गरी आदेश दिन सक्नेछ । (४) कुनै दलले उपदफा (१) बमोजमिको कसूर एक पटकभन्दा बढी गरेमा वा उपदफा (२) बमोजमि दिएको आदेश एक वर्षभित्र पालना नगरेमा वा जरिवाना नबुझाएमा आयोगले त्यस्तो दलको दर्ता दफा १२ बमोजमि खारेज गर्न सक्नेछ । (५) दलले देहायको कुनै काम गरेमा आयोगले देहाय बमोजमि जरिवाना गर्नेछः- । (क) दफा ४० बमोजमि लेखा नराखेमा, दफा ४१ को उपदफा (१) बमोजमि लेखापरीक्षण नगराएमा वा लेखापरीक्षण प्रतिवेदन आयोगमा नबुझाएमा वा उपदफा (४) बमोजमि स्पष्टीकरण पेश नगरेमा बीस हजार रुपैयाँसम्म, । (ख) दफा ४० को उपदफा (४) बमोजमि विवरण नदिएमा वा निरीक्षण गर्न नदिएमा दश हजार रुपैयाँसम्म, । (ग) दफा ४१ को उपदफा (५) बमोजमि लेखा परीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेमा सात हजार रुपैयाँसम्म, । (घ) दफा ४२ को उपदफा (२) बमोजमि विवरण पेश नगरेमा वा दफा ४३ को उपदफा (२) बमोजमि विवरण प्रकाशन नगरेमा पाँच हजार रुपैयाँसम्म, । (ङ) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिम बमोजमि दलले गर्नु पर्ने अन्य काम नगरेमा वा गर्न नहुने काम गरेमा पाँच हजार रुपैयाँसम्म । (६) आयोगले दफा ३८ विपरीत हुने गरी स्वेच्छिक आर्थिक सहयोग दिन व्यक्ती वा संस्थालाई त्यस्तो सहयोग बराबरको रकम जरिवाना गर्नेछ । (७) आयोगले देहायको काम गर्ने व्यक्तिलाई दश हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछः- । (क) दफा ९ वा दफा १० को उपदफा (७) विपरीत संरक्षित झण्डा वा चिन्ह प्रयोग गरेमा, । (ख) दफा ४१ को उपदफा (२) विपरीत लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्नु पर्ने विवरण उल्लेख नगरेमा, । (ग) दफा ५३ को उपदफा (१) बमोजमि सम्पत्ति विवरण पेश नगरेमा । (८) यस दफा बमोजमि आयोगले सजाय गर्नुअघि सम्बन्धित दल वा व्यक्तिलाई आफ्नो सफाई पेश गर्न सात दिनको समय दिनु पर्नेछ । ५५. आचारसंहिताः (१) दलले संवधान, यस ऐन तथा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिम र दलको विधानको अधीनमा रही आफ्नो दल, पदाधिकारी, सदस्य र कार्यकर्ताले पालना गर्नु पर्ने आचारसंहिता बनाई लागु गर्नु पर्नेछ ।

(२) दलले उपदफा (१) बमोजमिको आचारसंहिता पारित गरेको जानकारी आयोगलाई दिनु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमिको आचारसंहिता सम्बन्धित दल, पदाधिकारी, सदस्य र कार्यकर्ताले पालना गर्नु पर्नेछ । (४) उपदफा (२) बमोजमि आचारसंहिता पालना नगर्ने पदाधिकारी, सदस्य वा कार्यकर्तालाई दलको विधान बमोजमि कारबाही गर्नु पर्नेछ । ५६. स्थानीय प्रशासनलाई जानकारी गराउनु पर्नेः कुनै दलले सभा, जुलुस वा न्याली गर्न चाहेमा त्यस्तो सभा, जुलुस वा न्याली गर्नुभन्दा कम्तीमा बहत्तर घण्टाअघि त्यसको जानकारी सम्बन्धित स्थानीय प्रशासनलाई दिनु पर्नेछ । ५७. निर्देशन दिन सक्नेः (१) आयोगले संवधान र प्रचलित कानूनको अधीनमा रही दलले गर्ने काम कारबाही सञ्चालन गर्दा पालना गर्नु पर्ने विषयका सम्बन्धमा आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको निर्देशन पालन गर्नु प्रत्येक दलको कर्तव्य हुनेछ । ५८. क्षतिपूर्तिको लागि उजुरी गर्न सक्नेः (१) कुनै दलले कुनै सरकारी, सामुदायिक, सार्वजनिक वा नजिकी सम्पत्तिमा हानि, नोक्सानी पुर्याएमा वा पुर्याउन लगाएमा नजिकी सम्पत्तिको हकमा सम्पत्तिधनीले र सार्वजनिक वा सरकारी सम्पत्तिको हकमा तोकिएको अधिकारीले त्यसरी हानि नोक्सानी पुगेको मतिलि पैतालीस दिनभित्र त्यसको क्षतिपूर्ति दाबी गरी सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा उजुरी गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि परेको उजुरी उपर निर्णय गर्दा सम्बन्धित अदालतले त्यस्तो नोक्सानी वापत मनासबि क्षतिपूर्ति भराई दिनु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमिको क्षतिपूर्ति तिर्ने दायित्व दलको प्रमुख पदाधिकारीको हुनेछ । (४) उपदफा (२) बमोजमिको निर्णयमा चर्चित नबुझ्ने दलले क्षतिपूर्ति वापत भराउनु पर्ने रकम धरौटी राखी सम्बन्धित उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ । ५९. सम्पर्क व्यक्तिको रूपः आयोगसँगको सम्पर्कको लागि दलले एकजना सम्पर्क व्यक्तिको आयोगलाई जानकारी गराउनु पर्नेछ । ६०. नयिम बनाउन सक्नेः आयोगले यो ऐन कार्यान्वयनको लागि आवश्यक नयिम बनाउन सक्नेछ । ६१. निर्देशिका वा कार्यविधि बनाउन सक्नेः (१) आयोगले यो ऐन तथा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिमको अधीनमा रही आवश्यक निर्देशिका वा कार्यविधि बनाउन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको निर्देशिका वा कार्यविधि सम्बन्धित सबैले पालन गर्नु पर्नेछ । ६२. खारेजी र बचाउः (१) देहायका ऐन खारेज गरिएका छन्ः- । (क) दल त्याग ऐन, २०५४, । (ख) राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०५८ । (२) उपदफा (१) बमोजमि खारेज भएका ऐन बमोजमि भए गरेका काम कारबाहीहरू यसै ऐन बमोजमि भए गरेको मानिन्छ । अनुसूची । (दफा ८ को उपदफा (२) सँग सम्बन्धित) । राजनीतिक दलको विधानमा उल्लेख हुनु पर्ने कुराहरू । १. दलको पुरा नाम र छोटकरी नाम भए त्यस्तो नाम, । २. दलको केन्द्रीय कार्यालय रहने

स्थान, । ३. दलको छाप, चन्ह वा झण्डासम्बन्धी वविरण, । ४. दलको उद्देश्य तथा कार्यक्रम, । ५. दलको सदस्यता प्राप्त हुने तथा गुम्ने अवस्था, । ६. दलको सङ्गठनात्मक संरचना, ।

७. दलको केन्द्रीय समिति, प्रदेश समिति र स्थानीय तहमा रहने पदाधिकारीको वविरण, । ८. दलको केन्द्रीय समिति, प्रदेश समिति र स्थानीय तहमा पदाधिकारीको निर्वाचन र मनोनयन सम्बन्धी व्यवस्था, । ९. महाधिवेशन सम्बन्धी व्यवस्था, । १०. दलको वभिन्न समिति वा इकाईको बैठक तथा बैठक बोलाउने र निर्णय गर्ने कार्यवधि, । ११. सदस्य वा पदाधिकारीलाई हुन सक्ने अनुशासनात्मक कारबाही, । १२. पुनरावेदन सुन्ने सम्बन्धी संयन्त्र, । १३. दलको कोष, आर्थिक व्यवस्थापन र त्यसको लागजिमिवार पदाधिकारी, । १४. उम्मेदवार मनोनयन सम्बन्धी कार्यवधि, । १५. लेखा, लेखापरीक्षण तथा लेखा परीक्षण समिति सम्बन्धी व्यवस्था, । १६. नीति तथा कार्यक्रम निर्माणमा सदस्य वा तल्ला नकियालाई सहभागी गराउने प्रक्रिया, । १७. दलको वधिन संशोधनको कार्यवधि, । १८. दल वघिटन हुने अवस्था र वघिटन भएमा सम्पत्ति तथा दायित्वको व्यवस्थापन, । १९. दलका वभिन्न समितिमा हुनु पर्ने समानुपातिक समावेशी व्यवस्था, । २०. नियमावली बनाउने अधिकार, । २१. आन्तरिक परपित् गर्ने व्यवस्था, । २२. दलको सदस्यता तथा नवीकरण शुल्क सम्बन्धी व्यवस्था, । २३. दलको सदस्यता दर्ता कतिब सम्बन्धी व्यवस्था, । २४. अन्य आवश्यक कुरा ।